# القانون رقم 2011- 003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011 يلغي ويحل محل القانون رقم 1996-019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1969 المتضمن لمدونة الحالة المدنية[29].

[29] - الجريدة الرسمية عدد 1239 بتاريخ: 15 مايو 2011.

## الفصل الأول: أحكام عامة

**المادة الأولى:** ينظم هذا القانون ويحدد الشروط والإجراءات الواجب إتباعها، للتصريح بأحداث الحالة المدنية وتسجيلها، وإصدار العقود المؤمنة الخاصة بها.

يخضع لأحكام هذا القانون كل المواطنين الموريتانيين والأجانب المقيمين أو العابرين لموريتانيا.

**المادة 2:** ينشأ سجل وطني للسكان (س. و. س) يحتوي على مجموع العناصر البيوغرافية و البيوميترية التي تحدد هوية الشخص.

وتدمج فيه المعلومات المتعلقة بالميلاد والزواج والطلاق والوفاة وكذلك بصمات الأصابع ومعطيات التعرف من خلال الوجه والصورة وكل معطى أو بيان مفيد في تحديد هوية الشخص.

يلزم المواطنون الموريتانيون والأجانب المقيمون في موريتانيا أو العابرون بها بالتسجيل في السجل الوطني للسكان.

**المادة 3:** يحظر النفاذ إلى المعطيات البيوميترية والبيوغرافية للسجل الوطني للسكان، و لا يشمل هذا الحظر:

- المسؤولين والأشخاص المرخص لهم من أجل القيام بمهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 من هذا القانون، في حدود صلاحياتهم؛
- الأشخاص المخولين بمقتضيات تشريعية.

**المادة 4:** التقييد المقصود في هذا القانون، هو مجموع الإجراءات المتبعة لأخذ وجمع وتسجيل المعطيات البيوميترية والبيوغرافية المتعلقة بتحديد هوية الأشخاص.

التقييد إلزامي ويمكن أن يكون ثابتا أو متنقلا.

يمنح لكل شخص، تم تقييده في السجل الوطني للسكان، رقم وطني للتعريف (ر. و. ت) وحيد مبهم لا يتكرر.

**المادة 5:** مركز استقبال المواطنين (م. ا.م) هو مكان تقييد الأشخاص والتصريح بأحداث الحالة المدنية، وطلب وتسليم الوثائق المؤمنة، وهو بذلك الشباك الوحيد لجميع عقود الحالة المدنية والوثائق المؤمنة الأخرى.

يفتح مركز لاستقبال المواطنين على الأقل في كل مقاطعة من مقاطعات الدولة، وعند الحاجة، لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

**المادة 6: الوثيقة المؤمنة (و. م)** مستند تسلمه الدولة، ويخضع لإجراءات مؤمنة في النشر والرقابة، طبقا للمعايير المعمول بتا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

تنشأ بمرسوم هيئة مكلفة:

- بإنشاء وتشغيل السجل الوطني للسكان؛
- بتحديد وتنفيذ إجراءات وطرق تقييد السكان لأغراض السجل الوطني للسكان؛
- باستقبال التصاريح بأحداث الحالة المدنية، و إصدار، وإنتاج، وتسليم العقود الناتجة عنها؛
- بشخصية وإنتاج وتسليم الوثائق المؤمنة؛
- بوضع وإدارة البنى الأساسية، ونظم المعلومات؛
- بجمع وحماية البيانات البيوغرافية و البيوميترية اللازمة لمهمتها.

يمكن للهيئة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقتني وتستعمل وتوفر الوسائل والتقنيات الفعالة للتشفير وفكه من أجل القيام بمهمتها، وتتمتع هذه الهيئة بحصانة التنفيذ الممنوحة للدولة والوحدات العمومية بموجب

القوانين والنظم المعمول بها.

يحدد بالطرق التنظيمية، تنظيم، وسير، والاختصاصات الأخرى للهيئة المنشأة بمقتضى هذه المادة، ولائحة الوثائق المؤمنة.

**المادة 7:** يسمح، للهيئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة أعلاه في إطار تنفيذ مهامها، بوضع أنظمة مؤمنة من أجل:

- إنشاء شهادات إلكترونية؛
- إنشاء التوقيعات الالكترونية والتحقق من صحتها.

**المادة 8:** تكتسب الكتابة الإلكترونية بموجب هذا القانون، نفس قوة الإثبات المقررة للكتابة على الورق، إذا أمكن تحديد الشخص الصادرة عنه على النحو الواجب، وكان إصدارها وحفظها قد تم في ظروف تضمن سلامتها.

للكتابة على مستند إلكتروني نفس قوة الإثبات المقررة للكتابة على الورق.

التوقيع اللازم لتوثيق عقد أو تصريح قيم به وفقا لهذا القانون، يجب أن يحدد هوية الشخص الذي قام به عن طريق إجراء مؤمن يثبت الصلة بين التوقيع وصاحبه.

للتوقيع الإلكتروني المؤمن المرتبط بشهادة إلكترونية، نفس قوة إثبات التوقيع الخطي.

البصمات البيومترية الواضحة تثبت هوية الشخص.

**المادة 9:** أحداثا لحالة المدنية، هي:

- الولادة؛
- الزواج؛
- الطلاق أو التطليق؛
- الوفاة؛
- كل واقعة اعتبرت حدثا من أحداث الحالة المدنية.

ينشأ عن التصريح بأحداث الحالة المدنية، إصدار عقود حالة مدنية مؤمنة.

لا يمكن لأي كان، أن يستفيد من عقد من عقود الحالة المدنية المؤمنة، إذا لم يكن مسجلا في السجل الوطني للسكان.

**المادة 10** : يتم التصريح، بأحداث الحالة المدنية التي تحدث في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، طبقا لأحكام هذا القانون والترتيبات التنظيمية المطبقة له.

**المادة 11 :** يجب أن يصرح المواطنون الموريتانيون القاطنون في الخارج بأحداث حالتهم المدنية، لدى مراكز استقبال المواطنين المفتوحة في الدولة المضيفة.

يمكن للمواطنين القاطنين في بلد لا يوجد به مركز لاستقبال المواطنين، أن يصرحوا بأحداث حالتهم المدنية لدى السلطات المختصة للدولة المضيفة.

يخضع إصدار وتسليم، عقود الحالة المدنية الناتجة عن أحداث وقعت في الخارج، تتعلق بمواطنين قاطنين أو مسافرين خارج الوطن، للشروط والإجراءات المقررة بمقتضى هذا القانون والنصوص المطبقة له.

**المادة 12** : يثبت ملاحو السفن والطائرات كتابة، الأحداث التي تقع أثناء سفرهم، ويسلمون مستخرجات منها للمعنيين، للاستظهار بتا عند التصريح بالحدث أمام مركز استقبال المواطنين المختص، طبقا لهذا القانون و النصوص المطبقة له.

**المادة 13** : يتمتع بصفة ضابط حالة مدنية:

- مسؤول الهيئة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 من هذا القانون؛
- مسؤول مركز استقبال المواطنين،

**المادة 14:** يؤدي ضباط الحالة المدنية اليمين القانونية، قبل استلامهم لمهامهم، أمام رئيس المحكمة العليا وفقا للصيغة التالية:

**(أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهمتي بإخلاص وأمانة، وألا أفشي المعلومات والمعطيات المؤتمن عليها، أو التي اطلعت عليها، بمناسبة مزاولتي لعملي، وأن أحترم في هذا المجال القوانين والنظم المعمول بها).**

**المادة 15:** يلزم مسؤولو مراكز استقبال المواطنين بتلقي التصاريح بأحداث الحالة المدنية، وطلبات الوثائق المؤمنة، وتسليم الوثائق الناتجة عنها، حصرا في المراكز.

يتم تسجيل التصاريح بأحداث الحالة المدنية في محضر تصريح، يوقعه المسؤول عن المركز الذي تم به.

يوقع المصرحون والشهود محضر التصريح، ويبصمون عليه بأصابعهم عند الحاجة.

توقع عقود الحالة المدنية من قبل كل من مسؤول الهيئة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 ومسؤول مركز استقبال المواطنين الذي تم به التصريح.

مسؤول المركز الذي وقع على محضر التصريح أو العقد لا يمكن أن يظهر فيه كشاهد، ولا يمكن أن يصرح مسؤول المركز إلا بالإحداث التي تخصه شخصيا.

**المادة 16 :** يجب التصريح بأحداث الحالة المدنية طبقا للآجال المحددة في هذا القانون.

لا يمكن قبول التصاريح التي لم تستوف معا الشروط القانونية و التنظيمية.

**المادة 17 :** يجب تسبيب رفض التصاريح، والامتناع عن إصدار وتسليم عقود الحالة المدنية أو تصحيحها، و إشعار صاحب الطلب بذلك، بناء على طلبه.

## الفصل الثاني: القواعد المشتركة لجميع عقود وتصاريح الحالة المدنية

**المادة 18 :** لا يصرح بأحداث الحالة المدنية إلا من كان بالغا ويتمتع بالأهلية القانونية.

تسجل فورا، التصاريح بأحداث الحالة المدنية في قاعدة بيانات النظام المركزي، يجب أن تتم أرشفة الوثائق المستظهر بها من أجل التصريح، ماديا وإلكترونيا، في مركز استقبال المواطنين.

**المادة 19:** تحرر عقود الحالة المدنية وجوبا، باللغة العربية، يمكن تحرير المستخرجات بأي لغة أخرى مستعملة.

تظهر عقود الحالة المدنية:

- اسم العقد؛
- الأرقام الوطنية للتعريف (ر. و. ت) وجنسيات المستفيدين من العقد؛
- جنسية الأب، والأم، وكل الماثلين الآخرين؛
- سنة، وشهر، ويوم، ومكان الحدث؛
- سنة، وشهر، ويوم، ومكان إصدار العقد؛

- الأرقام الوطنية للتعريف (ر. و. ت)، والأسماء الشخصية، والعائلية لكل المذكورين في العقد؛
- وعند الاقتضاء الصورة، وكل بيان آخر ضروري.

**المادة 20 :** يجب أن تظهر هوية الشخص، تباعا:

- رقمه الوطني للتعريف (ر. و. ت)؛
- اسمه الشخصي؛
- الاسم الشخصي لوالده؛
- اسمه العائلي.

**المادة 21 :** يصدق الشهود على مطابقة شهادتهم.

لا تقبل إلا شهادة الشخص المؤهل في نظر القانون، والحامل لرقم وطني للتعريف (ر.و.ت).

**المادة 22 :** يجب على مسؤول مركز استقبال المواطنين، قبل تحرير محضر التصريح، إبلاغ الماثلين والشهود، بالعقوبات المترتبة على التصاريح ا لكاذبة، وشهادة الزور.

**المادة 23 :** يقرأ مسؤول مركز استقبال المواطنين، محاضر التصاريح على المصرحين والشهود، ويدعوهم للاطلاع عليها قبل التوقيع.

يلاحظ في العقد أن هذه الإجراءات قد قيم بها.

**المادة 24 :** تشهر عقود الحالة المدنية، بتسليم عقد أصلي كامل، تسلم المستخرجات بناء على طلب من المعني.

يمنع منعا باتا، تسليم نسخة مصدقة طبقا للأصل من عقود الحالة المدنية.

**المادة 25 :** يمنع أن تظهر في عقد حالة مدنية أصلي كامل، أو مستخرجاته، عبارة: **"من أب مجهول أوأم مجهولة"**، أو أية عبارة مشابهة.

**المادة 26 :** باستثناء الممثل الشرعي أو الوكيل الموكل بصفة قانونية اللذين صرحا بذلك، لا يمكن لأحد أن يحصل على نسخة أصلية كاملة من عقود الحالة المدنية غير صاحب العقد.

يمكن أن تسلم مستخرجات عقود الحالة المدنية، للمصرحين، والممثلين الشرعيين، والوكلاء الموكلين على النحو الواجب، مقابل إقرار بالاستلام.

يمنع أن تسلم نسخة من الوثائق المستظهر بها، او الملحقة بالتصريحات، إلا على أساس قرار قضائي، أو بناء على طلب مكتوب من الأطراف التي قدمتها، مقابل وصل إقرار بالاستلام، يرفق بالوثائق التبريرية.

**المادة 27** : يجب أن تحمل مستخرجات عقود الحالة المدنية المخصصة للاستعمال في الخارج عبارة :**"مستخرج صالح للاستعمال في الخارج فقط."**

**المادة 28** : تصدر عقود ومستخرجات الحالة المدنية وكذلك الوثائق المؤمنة الأخرى، بعد تقديم وصل بدفع حقوق الطوابع للخزينة العامة للدولة، المحددة بالترتيبات التنظيمية المعمول بها.

**المادة 29 :** يعتمد كل عقد حالة مدنية صادر في بلد أجنبي، إذا كان قد صدر طبقا للأشكال و الشروط اللازمة في ذلك البلد، ولم يخالف القوانين والنظم المعمول بتا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ولا يمكن الاستظهار به، إلا طبق للشروط والإجراءات المحددة بموجب هذا القانون.

**المادة 30 :** يحفظ مسؤول مركز استقبال المواطنين التصريح، إذا توفي شاهد قبل التوقيع على شهادته.

يمدد أجل التصريح بثلاثة (3) أيام كاملة، إذا تم الحفظ في اليوم الأخير من الأجل القانوني للتصريح بالحدث، طبقا لما هو محدد بموجب هذا القانون.

**المادة 31** : لا يمكن تصحيح عقود الحالة المدنية بعد إصدارها، إلا بناء على قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

لا يمكن في أي حال أن تشمل التصحيحات:

- الرقم الوطني للتعريف (ر. و. ت)؛
- تواريخ الميلاد، والزواج، والطلاق، أو التطليق، والوفاة.

**المادة 32 :** إذا بلغ ضابط الحالة المدنية، باعتراض مؤسس على قرار قضائي، وجب عليه الامتناع عن تسجيل التصريح بالحدث محل الاعتراض، حتى يشعر بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

لا يقبل أي اعتراض، أمام مسؤول مركز استقبال المواطنين، ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.

## الفصل الثالث: عقد الميلاد

**المادة 33 :** التصريح بالميلاد يقع بالترتيب على:

- الأب أو الأم؛
- الإخوة أو الأخوات الأشقاء؛
- الإخوة أو الأخوات لأب؛
- الإخوة أو الأخوات لأم؛
- الأعمام؛
- الأصول لأب؛
- الأخوال؛
- الأصول لأم.

**المادة 34 :** يتم التصريح بالميلاد في أجل ستين ( 60 ) يوما كاملة، من تاريخ الميلاد، لدى مركز استقبال المواطنين (م. ا. م) الذي وقعت الولادة في حيز اختصاصه، أو الذي يقع في حيز اختصاصه محل إقامة الأبوين.

فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون يجب على المصرح الذي يطلب إصدار عقد ميلاد، أن يقدم:

- مستخرجا من سجل المواليد صادرا عن المنشأة الصحية العمومية أو الخصوصية التي تمت بها الولادة؛

- مستخرجا من عقد زواج أب وأم الطفل.

**المادة 35** : يمسك في منشآت الصحة العمومية أو الخصوصية، سجل يسمى: "سجل الولادات"، تدون فيه فورا حسب التسلسل الزمني، الولادات التي تقع في المنشأة.

يسلم مستخرج من هذا السجل لأب الولد، أوأمه، أو إلى الأشخاص المخول لهم التصريح بالولادة.

تلزم منشآت الصحة العمومية أو الخصوصية بإحالة كشف دوري بالولادات التي تقع فيها إلى مركز استقبال المواطنين الواقع في مكان المنشأة.

يمكن للسلطات القضائية، والإدارية، ومسؤول مركز استقبال المواطنين أو أي جهاز مختص من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 أن تطلع في أي وقت على سجل الولادات، أو تلزم المنشأة بتقديمه.

تحدد بالطرق التنظيمية نوعية، ومحتوى سجل الولادات، وبيانات المستخرج منه، وكذلك المحتوى المفصل لحالة الولادات، وفترات إحالتها.

**المادة 36** : بالإضافة إلى البيانات الواجبة المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من هذا القانون، يذكر في عقد الميلاد:

- جنس المولود؛
- اسمه الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان الولادة، وظيفة ومحل إقامة الأب والأم.
- جنسية حامل عقد الميلاد هي تلك المذكورة فيه.

**المادة 37** : يلزم كل من عثر على وليد، أن يبلغ به فورا، ضابط الشرطة القضائية المختصة ترابيا.

يبلغ ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهورية، ويقدم الوليد إلى المنشأة الصحية المختصة، ويحرر بذلك، محضرا مفصلا، يبين:

- ساعة، ويوم، وشهر، وسنة، ومكان العثور على الوليد؛

- ظروف العثور؛
- جنس الوليد؛
- السن الظاهرة للوليد، المحددة بفحص طبي؛
- كل ميزة يمكن أن تساهم في تحديد هوية الوليد؛
- المعلومات المتعلقة بالشخص الذي عهد إليه بالوليد.

يصرح وكيل الجمهورية بالولادة، إذا لم يتم بعد ستين ( 60 ) يوم، من العثور على الوليد، تحديد هوية أحد الأبوين.

في هذه الحالة، يختار له وكيل الجمهورية كل بيانات عقد الميلاد، المحددة بموجب هذا القانون.

يتم اختيار البيانات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي، طبق للقانون المنشئ لنظام الاسم العائلي.

إذا تم إثبات هوية المعني بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، بعد التصريح بالولادة، وإصدار العقد الذي نتج عنه، فإن وكيل الجمهورية يعد بذلك محضرا، يحيله إلى مسؤول مركز استقبال المواطنين الذي تم به التصريح، ويسلم نسخة منه إلى المعني، أو إلى أبويه، أو ممثله الشرعي للاستظهار بها.

لا يمكن أن يشمل، تصحيح التصريح الأول، والعقد الناتج عنه، بأي حال، تاريخ الميلاد، ولا الرقم الوطني للتعريف، ولا الاسم الشخصي للمعني.

**المادة 38 :** تصرح الأم بولدها، مجهول ا لأب، وتختار له اسما شخصيا.

في حالة وفاة الأم قبل التصريح بالولادة، يصرح به الشخص الأكثر حرصا، ويختار له اسما شخصيا.

وفي كلتا الحالتين يمنح ضابط الحالة المدنية اسما عائليا للولد.

## الفصل الرابع: في عقد الزواج

**المادة 39** : يبرم عقد الزواج، بمعنى المادة الاولى من القانون 2001 المتضمن مدونة الأحوال الشخصية، طبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الموانع المضمنة في القانون 2001 -052 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 المتضمن مدونة الأحوال الشخصية.

**المادة 40** : يقوم مقام التصريح بالزواج إبرامه أمام مسؤول مركز استقبال المواطنين– ضابط الحالة المدنية طبقا للمادة 13 من هذا القانون–ويترتب عليه إصدار وتسليم عقد الزواج.

وفي هذه الحالة، يتأكد ضابط الحالة المدنية من رضا الأطراف، ومقدار المهر وطرق دفعه ومن حضور:

- الولي، حسب الترتيب والصيغ المحددة في المواد 10 و 11و 12 من القانون رقم 2001 -052 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 المتضمن مدونة الأحوال الشخصية؛
- الزوجين أو وكيليهما اللذين تم توكيلهما بصفة قانونية؛
- الشاهدين.

يعتبر تصريحا خارج الآجال، التصريح بالزواج الذي لم يتم إبرامه أمام مسؤول مركز استقبال المواطنين، ضابط الحالة المدنية طبقا للمادة 13 من هذا القانون.

**المادة 41** : يعبر عن الرضا بواسطة ألفاظ مثبتة أو بواسطة أي تعبير مقبول عرفا.

في حالة العجز عن الكلام، ينتج الرضا بصفة صحيحة عن الكتابة أوعن أي إشارة تعبر بصفة لاريب فيها عن الإرادة.

يقوم صمت البكر مقام الرضا.

**المادة 42** : لا يمكن إثبات الزواج الذي لم يبرم أمام مسؤول مركز استقبال المواطنين، إلا بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

بالإضافة إلى البيانات الواجبة، المحددة بالمادة 81 من القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 والمعدل بالأمر القانوني 35-2007 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2007 المتضمن مدونة الإجراءات المدنية التجارية والإدارية.

يجب أن يبين القرار القضائي:

- الأرقام الوطنية للتعريف (ر. و. ت) ،الأسماء العائلية والشخصية، ووظيفة ومحل إقامة وتاريخ ميلاد الزوجين؛
- تاريخ إبرام الزواج؛
- الأرقام الوطنية للتعريف (ر. و. ت) والأسماء العائلية والشخصية ووظيفة ومحل إقامة وتاريخ ميلاد الولي؛
- مقدار المهر مع بيان المعجل منه و المؤجل وتاريخ حلوله، أو الإشارة إلى التفويض إذا لم يحدد المهر عند الاقتضاء؛
- الأرقام الوطنية للتعريف (ر. و. ت) والأسماء العائلية والشخصية للزوج السابق لكل من الزوجين إذا اقتضى الأمر وكذلك تاريخ الوفاة، أو الطلاق أو التطليق، الذي نشأ عنه انقضاء الزواج؛
- الشروط المتفق عليها؛
- الأسماء الشخصية والعائلية، للأولاد الناتجين عن هذا الزواج، وتواريخ ميلادهم.

**المادة 43 :** يتضمن عقد الزواج وجوبا:

- تسمية العقد؛
- الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان، ميلاد ووظيفة ومحل إقامة الزوجين ورقميهما الوطنيين للتعريف (ر. و. ت)؛
- الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ميلاد، وجنسية ومحل إقامة الولي ورقمه الوطني للتعريف (ر. و. ت)؛

- الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ميلاد ووظيفة ومحل إقامة وكلاء الزوجين الموكلين بصفة قانونية وأرقامهم الوطنية للتعريف (ر. و. ت)؛
- الأسماء الشخصية والعائلية ومحل إقامة وجنسيات وأرقام الشهود الوطنية للتعريف (ر. و. ت)؛
- الأسماء الشخصية والعائلية ومحل إقامة وجنسية كل من أب وأم الزوجين.

## الفصل الخامس: عقود الطلاق والتطليق

**المادة 44 :** الطلاق هو حل العصمة بواسطة الإرادة المنفردة للزوج.

التطليق هو حل العصمة الذي ينطق به القاضي.

لا يمكن أن يقوم بالتصريح بالطلاق أو بالتطليق إلا:

- الزوجان؛
- أو أحدهما.

أجل التصريح بالطلاق والتطليق 15 يوما كاملة، يبدأ سريانه من انقضاء العدة الشرعية.

يبدأ سريان عدة الطلاق من تاريخ الطلاق المبين في الإقرار القضائي المؤكد له، أما عدة التطليق، أيا كان سببه،

فيبدأ سريانها من تاريخ التطليق المبين في الحكم القاضي به.

الإقرار القضائي بالطلاق، المقصود في هذا القانون، هو التعبير المكتوب الذي بواسطته يقوم الزوج الراغب في حل العصمة بإرادته المنفردة بإقرار وتأكيد الطلاق أمام المحكمة.

**المادة 45 :** يجب على المصرح بالطلاق أو التطليق أن يقدم:

- إقرارا قضائيا مؤكدا للطلاق، أوحكما قضائيا مصرحا بالتطليق؛
- مستخرجا من عقد زواج الزوجين المعنيين بالطلاق أو التطليق.

**المادة 46 :** يجب أن يذكر في الإقرار القضائي المؤكد للطلاق:

- الأرقام الوطنية للتعريف (ر. و. ت) لكل من الزوجين؛
- الأسماء الشخصية والعائلية ومحل إقامة الزوجين؛
- تاريخ الزواج؛
- تاريخ الطلاق، وتحديد ما إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث طلقات؛
- وضعية المرأة بالنسبة للحمل.

**المادة 47 :** بالإضافة للبيانات الواجبة بمقتضى المادة 81 من القانون رقم 1999-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-035 بتاريخ 08 فبراير 2007، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، يجب أن يتضمن الحكم القاضي المصرح بالتطليق:

- الأرقام الوطنية لتعريف (ر. و. ت) كل من الزوجين؛
- الأسماء الشخصية والعائلية ومحل إقامة الزوجين؛
- تاريخ الزواج؛
- تاريخ التطليق؛
- سبب التطليق.

**المادة 48 :** يذكر في عقدي الطلاق والتطليق:

- تسمية العقد؛
- الأرقام الوطنية لتعريف (ر. و. ت) كل من الزوجين؛
- الأسماء الشخصية والعائلية وعنوان كل من الزوجين؛
- مرجعيات عقد الزواج؛
- طبيعة انقضاء الزواج (طلاق أم تطليق)؛
- حالة المرأة بالنسبة للحمل؛

- أسس ومرجعيات إصدار عقد الطلاق أو التطليق.

**المادة 49 :** تدون في السجل الوطني للسكان (س. و. س)، الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به، المثبتة لبطلان الزواج.

## الفصل السادس: عقدالوفاة

**المادة 50 :** يتم التصريح بالوفاة في الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للحدث، لدى مركز استقبال المواطنين (م. ا. م)، الواقع في مكان الوفاة، أو الدفن، والمحل الذي كان يقيم فيه المتوفى.

إذا حدثت الوفاة قبل التصريح بالولادة، فإن التصريح بالوفاة، وعقده لا يتمان، إلا بعد التصريح بالولادة، وإصدار عقد بها.

يجب على المصرح الذي يطلب إصدار عقد الوفاة، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقدم:

- مستخرجا من سجل الوفيات صادرا عن المنشأة الصحية، التي أثبتت فيها الوفاة؛
- مستخرجا من عقد ميلاد المتوفى؛
- الترخيص الإداري بالدفن؛
- شاهدين.

إذا لم يتم تقديم مستخرج من سجل الوفيات، صادر عن منشأة صحية، فإن الوفاة، لا يمكن، أن تثبت إلا بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

**المادة 51 :** تقع إلزامية التصريح بالوفاة، على ورثة المتوفى، أو ممثلهم الشرعي، أو وكيلهم الذي تم توكيله بصفة قانونية.

لا يمكن أن يسلم عقد الوفاة الأصلي الكامل، إلا للوارث الذي صرح بالحدث، أو الممثل الشرعي للورثة، أو وكيلهم الذي تم توكيله بصفة قانونية وصرح بالحدث.

**المادة 52 :** يمسك في المنشآت الصحية العمومية أو الخصوصية سجل يسمى "**سجل الوفيات**"، تدون فيه فورا حسب التسلسل الزمني الوفيات، التي تحدث في المنشأة.

يسلم مستخرج من سجل الوفيات إلى ورثة المتوفى، أو ممثلهم الشرعي، أو وكيلهم الذي تم توكيله بصفة قانونية.

تلزم المنشآت العمومية أو الخصوصية بأن تحيل كشفا دوريا بالوفيات، إلى مركز استقبال المواطنين **(م.ا.م)** الواقع بمكان المنشأة الصحية.

يمكن للسلطات القضائية والإدارية ومسؤول مركز استقبال المواطنين، أو أي جهاز مختص من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 أن تطلع في أي وقت على سجل الوفيات، أو تلزم المنشأة بتقديمه.

تحدد بالطرق التنظيمية نوعية، ومحتوى سجل الوفيات، والبيانات المستخرجة منه، والمحتوى المفصل لحالة الوفيات، وفترات إحالتها.

**المادة 53 :** يصرح وكيل الجمهورية المختص، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بالوفاة التي تحدث في السجن.

يصدر مسؤول مركز استقبال المواطنين، بناء على تقديم مستخرج من سجل الوفيات، عقد وفاة، ويحيله إلى وكيل الجمهورية ليسلمه لمن له الحق.

**المادة 54 :** يصرح بوفيات أعضاء القوات المسلحة، وقوات الأمن، والقطاعات المشكلة العاملة ،من طرف قياداتهم، طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.

**المادة 55 :** بالإضافة إلى البيانات الواجبة المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من هذا القانون، يذكر في عقد الوفاة:

- ساعة الوفاة؛
- سبب الوفاة؛
- تاريخ ومكان الولادة، و وظيفة، ومحل إقامة المتوفى؛

- الحالة العائلية للمتوفى، و الاسم الشخصي والعائلي لزوجه، أو أزواجه عند الاقتضاء؛
- الأسماء العائلية والشخصية ووظيفة ومحل إقامة وجنسية أب وأم ا لمتوفى؛
- مكان الدفن؛
- الرقم الوطني للتعريف (ر. و. ت)، والاسم العائلي والشخصي ووظيفة ومحل إقامة المصرح ودرجة قرابته أوصلته بالمتوفى؛
- مرجعيات مستخرج سجل الوفيات أو القرار القضائي؛
- الأسماء الشخصية والعائلية للشهود وأرقامهم الوطنية للتعريف (ر. و. ت).

**المادة 56 :** يصرح بالمولود الذي يولد ميتا، ويمكن إعداد محضر بهذا التصريح.

**المادة 57** : إذا عثر على جثة فإنه لا يمكن أن يتم التصريح بالوفاة إلا بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في لمادة 38 من الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ : 17- إبريل 2007 المتضمن مراجعة الأمر القانوني رقم 83-163 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983 المنشئ لمدونة الإجراءات الجنائية.

إذا لم يتم تحديد وارث للمتوفى، فإن وكيل الجمهورية المختص يصرح بالوفاة.

**المادة 58** : لا يمكن إصدار عقد وفاة لمفقود، إلا على أساس قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، يقدم وقت التصريح.

يجب أن يتم التصريح حسب الإجراءات والآجال المنصوص عليها بموجب هذا القانون.

يبدأ سريان أجل التصريح من تاريخ تسجيل القرار القضائي لدى السلطات المختصة.

**المادة 59** : إذا ظهر شخص مصرح بوفاته، بعد إصدار عقد الوفاة، فإن مسؤول مركز استقبال المواطنين، بعد التحقق، يطلع وكيل الجمهورية المختص ترابيا، ويلغي عقد الوفاة، ويضع عليه الملاحظة التالية: "بعد التحقق، تم إلغاء هذا العقد."

**المادة 60 :** في حالة فقدان عدة أشخاص في نفس الواقعة، فإن التصاريح الفردية بالوفاة والعقود الناتجة عنها، لا يمكن أن تصدر إلا على أساس قرار قضائي يثبت واقعة الاختفاء الجماعي.

يحيل وكيل الجمهورية هذا القرار إلى مسؤول مركز استقبال المواطنين.

في هذه الحالة يبدأ سريان أجل التصريح، من تاريخ إحالة وكيل الجمهورية القرار القضائي إلى مسؤول مركز استقبال المواطنين.

## الفصل السابع: أحكام جنائية

**المادة 61** : دون الإخلال بتطبيق القوانين والنظم المعمول بها، فإن الجرائم المقترفة خرقا لمقتضيات هذا القانون، يعاقب عليها بالعقوبات والغرامات المحددة بالمواد التالية.

**المادة 62** : يعاقب طبقا لأحكام هذا القانون، الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية التصريح بأحداث الحالة المدنية، ولم يصرحوا في الآجال القانونية، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر( 6) وبغرامة من:

10.000عشرة آلاف أوقية، إذا كان الحدث ولادة؛

20.000عشرين ألف أوقية، إذا كان الحدث زواجا؛

20.000عشرين ألف أوقية، إذا كان الحدث طلاقا أو تطليقا؛

10.000عشرة آلاف أوقية، إذا كان الحدث وفاة .

أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين فقط.

**المادة 63 :** يعاقب بالسجن من ست ( 6) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات، وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف ( 2.500.000) أوقية، إلى أربعة ملايين (4.000.000) أوقية، مع الحرمان من الحقوق المدنية.

- كل من أدلى بتصريح كاذب من أجل إصدار عقد حالة مدنية؛
- كل من أدلى بشهادة زور من أجل إصدار عقد حالة مدنية .

تطبق نفس العقوبة، في حق كل من كان سببا في قرار أو حكم قاض بحدث من أحداث الحالة المدنية لم يقع.

**المادة 64 :** يعاقب بالسجن من خمس ( 5) سنوات إلى ثمان ( 8) سنوات، وبغرامة من مليونين ومائتي ألف 2.200.000 أوقية إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ( 3.500.000 ) أوقية، مع الحرمان من الحقوق المدنية، كل من أصدر أوساهم في إصدار عقد حالة مدنية لشخص لا يحق له.

تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا كان الفاعل:

- ضابط حالة مدنية؛
- معاودا للفعل؛
- إذا كان المستفيد أجنبيا .

**المادة 65 :** يعاقب بالحبس من سنتين ( 2) إلى أربع ( 4) سنوات، وبغرامة من مليون ومائتي ألف( 1.200.000 ) أوقية إلى مليونين ومائتي ألف ( 2.200.000 ) أوقية، مع الحرمان من الحقوق المدنية كل من:

- أصدر عقدا مزورا من عقود الحالة المدنية أو عقد مجاملة؛
- أنتج أو قدم بأي وسيلة وثائق مزورة؛
- يحوز بطريقة احتيالية مستندات عقود الحالة المدنية؛
- سجل أحداث الحالة المدنية على مستندات غير تلك المسموح بها؛
- أتلف عمدا مستندا أو أرشيفا لعقود حالة مدنية؛
- حرف عمدا عقدا من عقود الحالة المدنية؛
- صرح عمدا أو شهد على وقائع يعلم بعدم صحتها، أولم يطلع عليها شخصيا .

**المادة 66 :** يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، وبغرامة من خمسة عشر مليون (15.000.000) أوقية، إلى ثلاثين مليون ( 30.000.000 ) أوقية، كل

من دخل بغير حق شرعي إلى المعطيات البيوغرافية أو البيوميترية للسجل الوطني للسكان، أو إلى إحدى مكونات النظام الذي يؤويه.

يعاقب بنفس العقوبة، كل من دخل بصفة شرعية واستخرج معطيات أو معلومات من السجل الوطني للسكان، أومن إحدى مكونات النظام، من أجل مصلحة لنفسه، أو لغيره، أو لإلحاق ضرر بالغير.

**المادة 67 :** يعاقب بالسجن، المؤبد، وبغرامة من مائة وخمسة ملايين (105.000.000) أوقية، إلى مائتين وعشرة ملايين ( 210.000.000 ) أوقية، كل من اقتنى، أو نشر، أو نسخ، أو أدخل، أو أتلف، أو دمر، أو ألغى، أو عدل معطيات السجل الوطني للسكان، أو أي مكون من مكونات النظام الذي يؤويه، من غير وجه حق.

**المادة 68 :** بالإضافة إلى العقوبات المحددة بالمادتين 66 و 67 أعلاه، يعاقب بالأشغال الشاقة مرتكبو الجرائم المحددة أعلاه، إذا كانوا مخولين بصفة دائمة أو مؤقتة أو عرضية، الدخول إلى المعطيات البيوغرافية و البيوميترية للسجل الوطني للسكان أو إحدى مكونات النظام الذي يؤويه.

**المادة 69 :** يعاقب الشركاء والمتواطئون والشارعون في ارتكاب الجرائم، المحددة بموجب هذا القانون، بنفس عقوبات الفاعلين الأصليين.

## الفصل الثامن: أحكام انتقالية ونهائية

**المادة 70 :** في حالة تعطل كلي أو جزئي لمعطيات السجل الوطني للسكان، أو إحدى مكوناته، على نحو يجعل الهيئة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 عاجزة عن القيام بمهامها، تحدد بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية طرق إعادة تكوين معطيات السجل الوطني للسكان.

**المادة 71 :** تكمل مراسيم ومقررات عند الحاجة، أحكام هذا القانون.

**المادة 72 :** باستثناء المرسوم رقم 150- 2010 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2010 والنصوص المطبقة له، يلغي هذا القانون ويحل محل جميع الأحكام السابقة المخالفة له، وخصوصا القانون رقم 96 - 019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن قانون الحالة المدنية والقانون رقم 2010- 006 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المحدد للعقوبات الجنائية المتعلقة بالحالة المدنية.

يتم بمرسوم إنهاء صلاحية عقود الحالة المدنية، الصادرة طبقا للقانون رقم 019- 1996 الصادر بتاريخ : 19 يوليو 1996 المتضمن قانون الحالة المدنية.

**المادة 73 :** يتم تنفيذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.